

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2138/2535

นาย บุญ ชัย เรืองรัตนานุรักษ์ กับพวก

โจทก์

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทคโนโลยี จำกัด

กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนในการจำหน่ายสินค้าพร้อมดอกเบี้ยรวมจำนวน 81,391.75 บาทแก่โจทก์ แต่จำนวนเงินและดอกเบี้ยที่โจทก์แต่ละคนมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระให้กันนั้นมีส่วนเท่า ๆ กันคนละ 40,695,875 บาท ไม่ใช่เป็นหนี้รวมที่ไม่อาจแบ่งแยกได้จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาท และเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2529 จำเลยที่ 1 เปิดแผนกจำหน่ายสินค้าคือแผนกกอปปีไกด์ หรือแผนกอุปกรณ์เขียนภาพเหมือนขึ้น และจำเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจได้มอบหมายให้โจทก์ทั้งสองเข้าดำเนินการบริหารงานในแผนกนี้

ทั้งหมด มีข้อตกลงว่าโจทก์ทั้งสองจะไม่รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน หากแต่จะรับเป็นเงินที่เกิดจากยอดจำหน่ายสินค้าในแผนกนี้ ในการคิดคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนมีหลักดังนี้ เมื่อจำหน่ายสินค้าในแผนกนี้ในอัตราชุดละ 69 บาทได้เป็นจำนวนเท่าใดและเป็นเงินเท่าใดแล้วในรอบ 1 เดือน ให้เอายอดจำหน่ายสินค้าที่ขายได้เป็นตัวตั้งหักด้วยค่าใช้จ่ายในแผนก 4 รายการคือหักค่าต้นทุนการผลิตคืนบริษัท จำนวนชุดละ 25 บาท หักค่าส่วนลดให้ลูกค้า (ตัวแทนจำหน่าย) จำนวน 25-30 เปอร์เซ็นต์ ของราคาสินค้าที่จำหน่าย หักให้พนักงานขาย 5 เปอร์เซ็นต์ ของยอดขาย หักค่าใช้จ่ายอื่น เฉพาะในแผนกกืออปปีไกด์ แต่ละเดือน เมื่อหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว เหลือเป็นกำไรสุทธิซึ่งโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองจะได้รับด้วยกันและเท่า ๆ กัน โดย จัดแบ่งเป็น 4 ส่วน เมื่อระหว่างวันที่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2529 โจทก์ทั้งสองจำหน่ายสินค้าได้ 1,591 ชุด เป็นเงิน 109,779 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วมีกำไรสุทธิ 33,703.92 บาท โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองจะได้ส่วนแบ่งคนละ 8,425.98 บาท และระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 มีนาคม 2529 จำหน่ายสินค้าได้จำนวน 2,975 ชุด คิดเป็นเงิน 202,315 บาทเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว มีกำไรสุทธิที่ต้องแบ่ง 67,002.17 บาทโจทก์และจำเลยทั้งสองจะได้ส่วนแบ่งคนละ 16,750 บาท และระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2529 จำหน่ายสินค้าได้จำนวน 2,420 ชุดคิดเป็นเงิน 164,688 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วมีกำไรสุทธิที่ต้องแบ่ง 52,814.86 บาท โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองจะได้รับส่วนแบ่งคนละ 13,203.71 บาท และในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2529 จำหน่ายสินค้าได้จำนวน 1,890 ชุด คิดเป็นเงิน 130,410 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วมีกำไรสุทธิที่ต้องแบ่ง 28,036.62 บาท จะได้รับส่วนแบ่งคนละ 7,009.15 บาท นอกจากนี้โจทก์ทั้งสองยังจำหน่ายอุปกรณ์เขียนภาพเหมือนให้แก่นายวินัยไม่ทราบนามสกุล ในราคาชุดละ 38 บาท จำนวน 700 ชุด เป็นเงิน 26,600 บาท ซึ่งเมื่อหักต้นทุน โดย ไม่หักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว จะได้กำไรสุทธิ 9,100 บาท ซึ่งทั้งโจทก์และจำเลยจะได้ส่วนแบ่งคนละ 2,275 บาท จากยอด

ส่วนแบ่งทั้งหมดนี้คิดเป็นเงินทั้งสิ้นคนละ 47,669 บาท โจทก์ทั้งสองจะได้รับรวมกันเป็นเงิน 95,336.75 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสองชำระให้โจทก์ทั้งสองเพียง 14,450 บาท คงเหลือเป็นเงิน 80,886.75 บาท จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวม 81,391.75 บาท และดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 80,886.75 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 30,829.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ส่วนที่โจทก์ขอเกินมาให้ยก จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยรวมจำนวน 81,391.75 บาท แก่โจทก์ แต่จำนวนเงินและดอกเบี้ยที่โจทก์ทั้งสองแต่ละคนมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบให้ นั้นมีส่วนเท่า ๆ กันสำหรับโจทก์ทั้งสองคนละ 40,695,875 บาท ไม่ใช่เป็นหนี้ร่วมที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ที่โจทก์ทั้งสองแต่ละคนฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบหนี้ นั้นเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาทและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าโจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองมีข้อตกลงให้นำค่าใช้จ่ายร่วมสำนักงานมาหักจากรายรับเพื่อคำนวณหากำไรสุทธิ และนายวินัยตันกิติบุตร เป็นผู้ซื้อสินค้าจากจำเลยที่ 2 โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าส่วนแบ่งจากการขายสินค้ารายนี้ นั้นเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลยทั้งสอง

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ